彰武县固若金场混凝土制造有限公司“8·31”一般机械伤害事故调查报告

彰武县人民政府事故调查组

2024年9月30日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生设备基本情况 2
（三）事故发生单位生产工艺流程 3
（四）事故发生单位安全管理情况 3
（五）事故发生经过 3
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故现场应急处置情况 5
（二）善后情况 5
（三）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 6
（一）直接原因 6
（二）事故相关检验检测情况 6
四、有关责任单位存在的主要问题 7
（一）彰武县固若金场混凝土制造有限公司 7
（二）兴隆山镇人民政府 7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 7
（一）免于追究责任的人员 7
（二）建议给予行政处罚的人员 8
（三）建议给予党纪政务处理的人员 9
（四）对事故有关责任单位的处理建议 9
六、事故整改和防范措施 10
七、附件 10

2024年8月31日10时35分许，彰武县固若金场混凝土制造有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失109.86万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经彰武县人民政府批准同意，成立由县应急管理局牵头，县住房和城乡建设局、县公安局、县总工会有关负责同志组成的彰武县固若金场混凝土制造有限公司“8·31”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组聘请3名安全生产专家参与事故调查。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，彰武县固若金场混凝土制造有限公司“8·31”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章作业，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

彰武县固若金场混凝土制造有限公司成立于2015年12月28日，依据彰武县市场监督管理局颁发的营业执照，其统一社会信用代码：91210922MA0Q******,经营范围包含：混凝土制造与销售；土石方工程；土木工程；房屋建筑与维修；工程机械租赁；普通货物道路运输；碎石、砂、沙石开采、加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法定代表人为王*，注册资本为3100万元人民币，企业地址位于辽宁省阜新市彰武县兴隆山镇兴隆山村兴隆路86-11号。依据阜新市住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书，证书载明有效期:2020年10月16日起至2024年10月22日止，资质类别及等级为：预拌混凝土专业承包不分等级。

（二）事故发生设备基本情况

涉事设备为三一重工牌HZS120型号水泥混凝土搅拌站，生产日期为2013年5月，外形尺寸（长*宽*高）为2.5米*1.8米*2.2米（见图1），总功率210KW，理论生产率100立方米/时，卸料高度3.8米。搅拌机入口处张贴有安全操作规程及警示标识。



图 1　三一重工牌 HZS120 型号水凝混凝土搅拌站图

（三）事故发生单位生产工艺流程

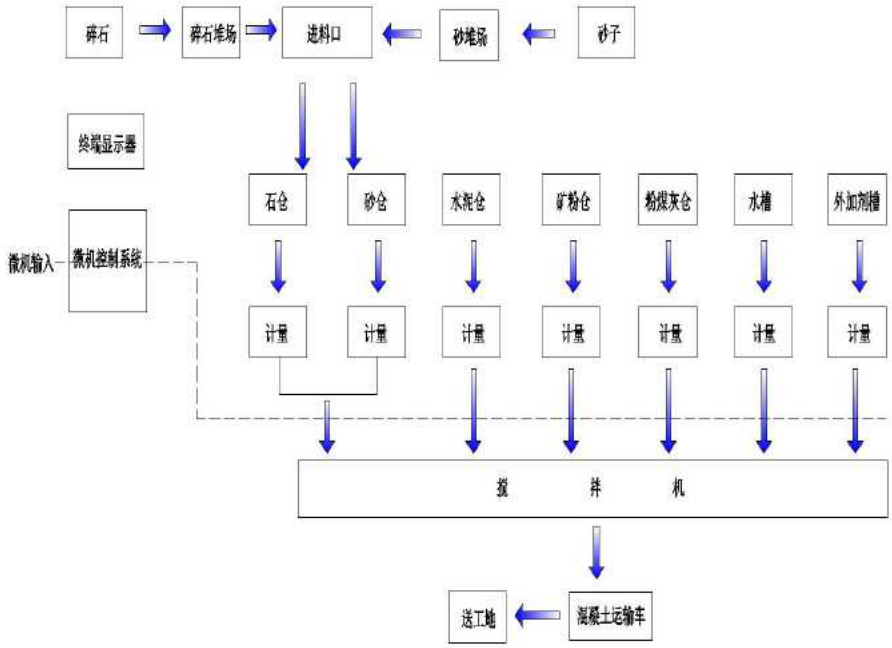


图 2　彰武县固若金场混凝土制造有限公司工艺流程图

（四）事故发生单位安全管理情况

该公司制定了全员安全生产责任制，设置了安全管理机构、配备了兼职安全管理人员；制定了安全生产规章制度和操作规程并以文件形式下发；定期组织安全检查和日常安全检查，但质效不高，未能发现搅拌机的检修盖未与启闭电源联锁的问题隐患[1]；制定了年度安全生产教育培训计划，开展了从业人员安全生产教育培训，但对力工的安全生产教育仅以口头教育为主，无培训考核记录。

（五）事故发生经过

[1] 建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）GB/T 10171-2016:5.2.4 传动系统的裸露部件应有防护罩和安全检修保护装置。搅拌机的检修盖与启闭电源应有联锁装置。当检修盖打开时应切断电源，搅拌机应不能启动。

2024 年 8 月 5 日，马*林入职彰武县固若金场混凝土制造有限公司，从事力工工作。

2024 年 8 月 31 日 5 时 50 分，马*林到岗开始工作。

9 时 05 分，14 辆混凝土运输车陆续装载完成，发车离厂，搅拌机操作员杨*生回寝室休息。

10 时 10 分，马*林在搅拌机停止运行期间，未切断搅拌机电源并将钥匙拔出，未通知操作室人员监护的情况下，携带电镐进入罐体进行清罐作业。

10 时 30 分，杨*生回到操作室，启动搅拌机工作。

11 时 01 分，杨*生发现混凝土外加剂不足，用对讲机呼叫马*林从另一个罐体导入外加剂，马*林未回应。遂杨*生安排实验室力工陈*贵与其一同导入外加剂，外加剂导入完成后，杨*生安排陈*贵寻找马*林。

11 时 13 分，陈*贵发现搅拌机二层舱门呈打开状态（见图 3）并向杨*生报告，杨*生立即停止生产并向安全员杨*龙电话报告相关情况，同时安排陈*贵再次到搅拌机二层确认情况。陈*贵在搅拌机仓内发现电镐的电源线（见图 4）并向杨*生报告，随即杨*生打电话向安全员杨*龙报告。

11 时 35 分，杨*龙向企业负责人王纪报告并拨打 110 报警。

11 时 45 分，兴隆山镇派出所到达现场。

13 时 40 分，经公安机关现场勘察人员研判，决定将 2 辆未出厂的混凝土运输车中的混凝土泥浆清空；14 时 09 分，在车牌

号为豫******混凝土运输车中发现尸体残骸和电镐。

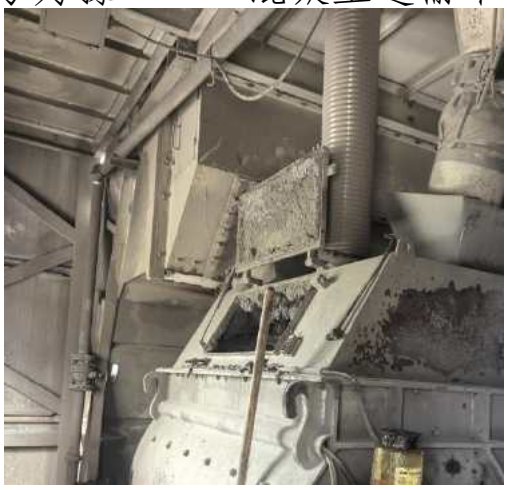


图 3 搅拌机呈打开状态舱门



图 4 电镐电源线

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)和有关规定统计，事故直接经济损失 109.86 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024 年 8 月 31 日 11 时 35 分，杨*龙得知马*林可能进入搅拌机后，立即拨打 110 报警。兴隆山镇派出所立即赶赴现场，同时通知县公安局、县应急局、兴隆山镇政府、120 急救等部门到场。经公安机关现场勘察人员研判，将 2 辆未出厂的混凝土运输车中的混凝土泥浆清空。14 时 09 分，在车牌号为豫******混凝土运输车中发现尸体残骸和电镐；14 时 58 分，2 辆混凝土运输车清空，搜救结束。

（二）善后情况

2024 年 9 月 13 日，彰武县固若金场混凝土制造有限公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，一次性向死者家属支付了抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（三）事故应急处置评估

彰武县固若金场混凝土制造有限公司发现事故后，立即停止作业并拨打 110 报警。应急处置措施得当，未造成次生事故。

接到事故信息报告后，县公安局、县应急局、兴隆山镇政府、120 急救等部门立即赶到事故现场。确定事故发生后，彰武县应急管理局立即按照相关要求进行了事故信息上报。彰武县人民政府成立了事故善后处置工作组，妥善安抚家属。

政府层面应急响应及时、处置措施得当，信息报送准确，舆情平稳。事故应急处置效果评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

马*林违反搅拌机安全操作规程[2]，未切断搅拌机电源并将钥匙拔出，未通知操作室人员监护的情况下，违章进入搅拌机内部进行清罐作业，搅拌机启动后造成马*林死亡。

（二）事故相关检验检测情况

辽宁大学司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（辽大司鉴[2024]法物鉴定第 388 号）的鉴定意见：依据现有资料和混凝土运输车中发现的尸体残骸 DNA 分析结果，倾向于认为马*林

[2] 《彰武县固若金场混凝土制造有限公司搅拌机安全操作规程》5.2.3 检修人员在搅拌机内或皮带上作业时，必须将相应空气开关和钥匙开关关闭，并将钥匙拔出后才能进行作业工作。

与马*文[3]为生物学全同胞兄弟。确定了死者为马*林。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）彰武县固若金场混凝土制造有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位。一是对从业人员安全教育培训不到位，对力工的安全培训流于形式，职工安全意识淡薄、对岗位危险因素缺少认知、岗位安全操作规程执行不严格。二是事故隐患排查不到位，未能发现搅拌机安全设施存在的隐患；三是对安全管理制度和操作规程的执行情况监督不到位，未能及时发现和纠正作业人员违反操作规程和安全管理规定作业的行为。

（二）兴隆山镇人民政府

属地监管责任履行不到位。对彰武县固若金场混凝土制造有限公司日常安全检查流于形式，未能发现企业安全生产工作存在的问题隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

马*林，男，群众，彰武县固若金场混凝土制造有限公司力工。安全意识淡薄，违反搅拌机安全操作规程，在未切断搅拌机电源并将钥匙拔出、未通知操作室人员监护的情况下，违章进入搅拌机内部进行清罐作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

---

[3] 马*文，男，身份证号 210922195602******，马*林胞兄。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.王*，男，群众，彰武县固若金场混凝土制造有限公司法定代表人，负责公司全面工作。组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[5]的规定。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，建议由彰武县应急管理局对其处上一年收入40%罚款的行政处罚。

2.杨*龙，男，群众，彰武县固若金场混凝土制造有限公司安全管理人员，负责公司安全生产工作。组织从业人员安全教育培训不到位，对力工的安全培训流于形式。事故隐患排查不到位，未能发现搅拌机的检修盖未与启闭电源联锁的问题隐患。未能及时发现和纠正作业人员违反操作规程和安全管理规定作业的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[7]的规定。对事故发生负有责任。依据《中华人民

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议由彰武县应急管理局对其处上一年收入40%罚款并暂扣其与安全生产有关的资格的行政处罚。

（三）建议给予党纪政务处理的人员

3.薛*娟，女，中共党员，兴隆山镇食品安全办公室主任，彰武县固若金场混凝土制造有限公司“一人一企”包保责任人。对包保企业的安全生产工作检查流于形式，未能发现企业安全生产工作存在的问题隐患。对事故发生负有责任。建议兴隆山镇党委依规依纪处理。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

4.彰武县固若金场混凝土制造有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未有效消除事故隐患，未认真落实力工的安全教育培训，日常现场安全检查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[9]、第二十八条第一款[10]、第四十一条第二款[11]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

百一十四条第一款第一项[12]的规定，建议由彰武县应急管理局对其处32万元罚款的行政处罚。

5.兴隆山镇人民政府，履行属地监管责任不到位，对彰武县固若金场混凝土制造有限公司日常安全检查流于形式，未能发现企业安全生产工作存在的问题隐患。建议向彰武县人民政府做出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）彰武县固若金场混凝土制造有限公司要遵守有关安全生产的法律法规，按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作。认真吸取事故教训，召开警示教育会议，深刻剖析事故原因及本公司暴露出的问题，有针对性制定并落实整改措施，切实落实企业安全生产主体责任。**一是**加强机械设备本质安全化，对企业所有机械设备进行全面检修，确保所有安全设施、监控设备正常运行。**二是**加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。**三是**加强对现场作业人员的管理，及时发现和制止作业人员有违反操作规程和安全管理规定作业的行为。**四是**按照隐患排查治理制度全面深入开展隐患排查治理工作，切实把事故隐患消除在萌芽状态，杜绝类似事故再次发生。

（二）兴隆山镇人民政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，以此起事故为戒，认真

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

开展安全检查、督查，督促辖区范围内企业严格落实安全生产主体责任，加强作业现场的安全管理、安全教育和培训，严查“三违”行为，防止类似事故的发生。

七、附件

略。